

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4525/2532

พนักงานอัยการ ประจำศาล จังหวัด หลัง
สวน

นาย พงษ์ระพี หรือ ไก่ พรหมเ ทศ

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 90, มาตรา 91

ป.วิ.อ. มาตรา 195, มาตรา 225

พ.ร.บ.ระงับการนับเวลาราชการทวิคูณในระหว่างเวลา ประกาศใช้กฎอัยการศึกของ
คณะปฏิวัติ ลงวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2501 มาตรา

ประกาศใช้กฎอัยการศึกของคณะปฏิวัติ พ.ศ.2522 มาตรา 66, มาตรา 67

จำเลยจำหน่ายเฮโรอื่นที่จำเลยมีไว้ในครอบครองให้ผู้มีชื่อไปทั้งหมดในคราว
เดียวกัน ไม่มีเฮโรอื่นจำนวนอื่นที่จำเลยอีกการกระทำของจำเลยเป็นความผิดฐาน
จำหน่ายเฮโรอื่นเพียงกรรมเดียวไม่เป็นความผิดฐานมีเฮโรอื่นไว้ในครอบครองเพื่อ
จำหน่ายอีกกรรมหนึ่งด้วย ปัญหาว่าการกระทำของจำเลยเป็นความผิดกรรมเดียว
หรือหลายกรรมเป็นปัญหาที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย ศาลฎีกามีอำนาจยกขึ้น
วินิจฉัยเองได้.

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษพ.ศ. 2522
มาตรา 7, 15, 66, 67, 102 พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2528

มาตรา 4 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่(พ.ศ. 2522) เรื่อง ระบุชื่อและ
ประเภทยาเสพติดให้โทษ ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ลงวันที่
17 กันยายน 2522ข้อ 1 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 พระราชบัญญัติแก้ไข
เพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2526 มาตรา 4 ริมของกลาง

จำเลยให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ
พ.ศ. 2522 มาตรา 7, 15, 66, 67, 102 พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2528 มาตรา 4ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2522) เรื่อง ระบุ
ชื่อและประเภทยาเสพติดให้โทษ ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522ลง
วันที่ 17 กันยายน 2522 ข้อ 1 ฐานมีเฮโรอีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย จำคุก 25
ปี ฐานจำหน่ายเฮโรอีนโดยไม่ได้รับอนุญาต จำคุก 25 ปี เรียงกระทงลงโทษตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2526 มาตรา 4จำคุก 50 ปี จำเลยให้การรับสารภาพ ลดโทษ
ให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 25 ปี ริมเฮโรอีนของ
กลาง

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติด
ให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 66 วรรคแรก ฐานจำหน่ายเฮโรอีนเพียงกระทงเดียว
ลงโทษจำคุก 25 ปี จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาคดี ลด
โทษให้กึ่งหนึ่ง ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78คงจำคุก 12 ปี 6 เดือน
นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า จำเลยนำเฮโรइनของกลางจำนวน 31 ห่อ น้ำหนัก 26.270 กรัม ไปจำหน่ายให้กับสืบตำรวจเอกสุรินทร์ ฉิมบรรเทิง ซึ่งปลอมตัวเป็นผู้ซื้อ โจทก์ฎีกาว่า การกระทำของจำเลยเป็นความผิดฐานมีเฮโรइनไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายอีกกรรมหนึ่งต่างหากจากความผิดฐานจำหน่ายเฮโรइन เห็นว่าจำเลยได้จำหน่ายเฮโรइनของกลางไปทั้งหมดให้แก่สืบตำรวจเอกสุรินทร์ในคราวเดียวกัน ก็คือเฮโรइनจำนวนเดียวกันนั่นเอง ไม่มีเฮโรइनจำนวนอื่นที่จำเลยอีก แม้จำเลยจะให้การรับสารภาพตามฟ้องว่า มียาเสพติดให้โทษเฮโรइनไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายและจำหน่ายเฮโรइनเป็น 2 กรรมก็ตาม แต่กรณีนี้เป็นปัญหาข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย ศาลฎีกามีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยได้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 225 ประกอบมาตรา 195 การกระทำของจำเลยดังกล่าวจึงเป็นความผิดฐานจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท 1 เฮโรइनกรรมเดียว ไม่ใช่เป็นความผิดฐานมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท 1 เฮโรइनอีกกรรมหนึ่งตามที่โจทก์ฎีกา คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ชอบแล้ว ฎีกาโจทก์ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน.

(อรรถวิทย์ วรรณวินิจ-ฉิรพันธุ์ รัศมีทัต-นาม ยิ้มแย้ม)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ